Sesc
Fecomércio
Senac

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, o SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ, com sua sede na cidade de Belém-PA, Avenida Assis de Vasconcelos, número 359, CEP: 66.010-010, inscrito no CNPJ sob o número 03.593.364/0001-10, neste ato representado pelo Presidente SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS, brasileiro, casado, empresário, RG 324861 SSP/CE, CPF 598.891.608-20, residente e domiciliado em Belém-PA, conjuntamente com o Representante da Administração Nacional na Administração Regional OTÁVIO LEITE PEREIRA, brasileiro, casado, Contador, CRC-RJ 067.947/O-1, CPF 000.519.967-07, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ e com a Diretora Regional do Sesc no Pará, HELOIVA AMORAS DA SILVEIRA TÁVORA, brasileira, casada, Administradora de Empresas, RG 250059 SSP/AP, CPF 180.906.302-78, residente e domiciliada nesta Capital, doravante designados simplesmente de Sesc, e de outro lado, o(a) cliente, por si ou representado (a), assistido (a) por seu representante/assistente legal, devidamente nominado (a) e qualificado (a) no Termo de Adesão, parte integrante deste instrumento, doravante denominado CONTRATANTE, tem em si justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato, tem como objeto a prestação de serviço ao CONTRATANTE nas dependências e/ou sob promoção do Sesc, aceitos pelo CONTRATANTE mediante Termo de Adesão devidamente assinado, o qual é parte integrante deste instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1 A prestação dos serviços, objeto deste contrato, tem seu início e término previsto no Termo de Adesão.

2.2 O contrato no Sesc é valido por 12 (doze) meses, sendo necessário a renovação do pagamento, conforme a forma de pagamento e taxas da Atividade escolhida e na qual o CONTRATANTE esteja inscrito, de acordo com o Termo de Adesão, visando assegurar a sua participação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO HORÁRIO

3.1 O CONTRATANTE deverá frequentar o serviço contratado no(s) dia(s) e horário(s) devidamente estipulados no Termo de Adesão referente à Atividade em que estiver regularmente matriculado, sob pena de advertência, suspensão ou rescisão contratual, por não cumprir o regimento e disposições disciplinares.

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, 359, - Campina - Belém/PA | CEP: 66010-010 | Tel: 91 4005-9500 | CNPJ: 03.593.364/0001-10

3.2 O CONTRATANTE será considerado evasor se faltar a 75% das aulas ou reuniões no período de 01 (um) mês sem apresentação de justificativa, o que implicará na disponibilidade de sua vaga para outro cliente interessado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATIVIDADES

4.1 O Sesc disponibilizará meios e equipamentos para a prática das atividades, bem como profissionais capacitados para a finalidade prevista.

4.2 O Sesc se reserva o direito de fechar a turma que não atinja o mínimo de 30% (trinta por cento) das vagas disponíveis para matrícula.

4.3 É facultado ao Sesc alterar o local de suas atividades, conforme necessidade ou desistência e mediante aviso prévio, podendo o CONTRATANTE optar pela continuidade ou desistência da relação contratual, sem quaisquer ônus para rescisão.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES

5.1 CABE AO CONTRATANTE

a) Utilizar espaços físicos invariavelmente acompanhado dos professores/instrutores;

b) Trajar roupas adequadas para as atividades contratadas;

c) Frequentar a atividade contratada, após sua inscrição e assinatura do Contrato e Termo de Adesão;

d) Zelar e guardar os pertences ou utensílios de sua propriedade, que eventualmente leve para as dependências do Sesc;

e) Responsabilizar-se isoladamente por danos decorrentes de acidentes nas dependências do Sesc causados a veículos de terceiros, ciente de que o Sesc se isenta de qualquer prejuízo ocorrido nessas circunstâncias;

f) Limpar, obrigatoriamente após a utilização, os equipamentos do Sesc disponibilizados para uso coletivo em diferentes atividades, tais como: academia, cursos de costura, cursos da área da beleza, cursos de culinária e outros afins, após o uso;

g) Preservar o patrimônio do Sesc, com zelo e prudência;

h) Pagar regularmente as taxas contratadas, atentando para a forma de pagamento: se mensal, trimestral ou semestral, submetendo-se, no caso de inadimplência às penalidades constantes nesse instrumento;

i) Tratar com cordialidade e gentileza, qualquer empregado do Sesc e demais usuários;

j) Não levar acompanhantes em qualquer atividade, inclusive crianças, ficando sob sua responsabilidade possíveis acidentes.

l) Apresentar, sempre que solicitado, a Credencial Sesc atualizada e/ou Documento de identidade com foto.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Credencial Sesc poderá ser **Plena**, em caso de cliente Trabalhador do Comércio e seus Dependentes e **Credencial Atividades** em caso de cliente Público em Geral;

m) Atentar-se aos avisos afixados ou distribuídos nas unidades operacionais;
n) Não ingressar aos espaços físicos do Sesc com qualquer espécie de animal, salvo cão-guia, nos termos da legislação vigente;
o) Não prestar declarações e informações falsas ao Sesc, bem como se utilizar da credencial de terceiros para ter acesso às suas dependências, sob pena de suspensão;
p) Não fumar nenhum tipo de cigarro em ambiente fechado e áreas coletivas;
q) Não comercializar produtos ou serviços nas dependências do Sesc.

5.2 CABE AO SESC
a) Prestar seus serviços de modo eficaz e pontual;
b) Orientar ou acompanhar o CONTRATANTE na atividade de sua escolha;
c) Emitir e disponibilizar ao CONTRATANTE a Credencial Sesc de acordo com sua categoria, segundo as Normas de Credenciamento no Sesc;
d) Fiscalizar e tomar providências quanto ao cumprimento das obrigações do CONTRATANTE que porventura não obedeça às disposições deste Contrato;
e) Manter controle de frequência do CONTRATANTE nas atividades escolhidas.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
6.1 Em contrapartida, pelos serviços prestados pelo Sesc, o CONTRATANTE arcará com o pagamento total contratado, cujo valor, a forma e condições serão ajustadas no Termo de Adesão da Atividade escolhida.

6.2 Não será permitida a emissão de recibo em nome de terceiros, salvo nos casos em que houver comprovação médica de impedimento por problemas físicos/saúde ou apresentação de declaração de trabalho que comprove impossibilidade, reservando-se ao Sesc no Pará o direito de validar os documentos apresentados.

6.3 O Sesc, por mera liberalidade, poderá conceder descontos, a qualquer título, individual ou coletivamente, de forma contínua ou sobre determinada parcela específica, sobre valores devidos pelo Contratante, o que não caracterizará

renovação ou direito adquirido, podendo, tais benefícios contratuais serem reduzidos ou cancelados, a qualquer tempo, a critério exclusivo da concedente.

6.4 Após a assinatura do presente contrato, em caso de fato superveniente que envolva mudança de categoria, o Sesc irá adequar imediatamente a presente relação contratual às condições de preço, desconto e pagamento previstas para a atual categoria do cliente, segundo os padrões estabelecidos previamente pela instituição.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE

7.1 Para participar de qualquer Atividade Física é obrigatório a apresentação de Atestado Médico que confirme que o CONTRATANTE esteja apto para realizar exercícios físicos.

7.2 Em caso do usuário ser menor de idade, os pais ou responsáveis se responsabilizarão pela entrega do atestado médico ou pela sua condição de saúde isentando a CONTRATADA de quaisquer problemas que possam vir a acontecer em razão das atividades contratadas.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECESSOS E PARALISAÇÕES

8.1 O Sesc se obriga a informar o CONTRATANTE, sobre períodos de recesso ou paralisação da Atividade contratada, com o mínimo de 48 horas de antecedência, seja pelos empregados, murais de informação, site e redes sociais, assim, não caracterizado o descumprimento das obrigações contratuais assumidas;

8.2 Na eventualidade de ocorrência da não realização de aulas em cursos ou outras atividades que se configurem em "aulas", por motivações oriundas do Sesc, haverá reposições agendadas com o Instrutor.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO PELA CONTRATADA

9.1 Nas atividades esportivas cujo pagamento seja mensal, após 48 horas da data de vencimento da parcela, estando o CONTRATANTE inadimplente o contrato será cancelado de forma automática. Caso o CONTRATANTE queira retornar à atividade, deverá realizar uma nova inscrição, de acordo com o calendário de inscrições da atividade escolhida.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa do CONTRATANTE, mediante assinatura em formulário próprio, junto ao Analista responsável pela

atividade escolhida, configurando cancelamento da inscrição ou transferência, quando for o caso.

10.2 Em caso de desistência em 48 horas após o pagamento da inscrição ou mensalidade, o Sesc reembolsará ao CONTRATANTE o valor antecipado, deduzindo as despesas administrativas, limitadas a 20% (vinte por cento) sobre o valor pago a título de mensalidade ou inscrição.

10.3 Em eventual desligamento ou desistência do CONTRATANTE durante a vigência do contrato e após o início das aulas, o Sesc se reserva o direito de cobrar do CONTRATANTE desistente o valor integral equivalente a prestação de serviço realizado, acrescido de taxa de administração limitada a 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente.

10.4 Nos termos previstos nos itens 10.1, 10.2 e 10.3, o Sesc terá o prazo de 20 dias, a contar da formalização do termo de desligamento e apresentação do recibo de pagamento da inscrição, junto a Central de Relacionamento com Clientes, para restituir o CONTRATANTE.

10.5 O não comparecimento do CONTRATANTE ou seus dependentes nos serviços contratados não o exime do correspondente pagamento, visto pela disponibilização do serviço pelo Sesc.

10.6 Em caso de cancelamento do serviço pago através de cartão de crédito, o cliente deverá solicitar seu reembolso diretamente à administradora do cartão ressalvando ao Sesc o direito de cobrar a taxa administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFORMAÇÕES GERAIS

11.1 O Sesc mantém em suas Unidades equipe de instrutores à disposição do CONTRATANTE, para orientação na utilização dos equipamentos e realização da atividade contratada, cabendo ao CONTRATANTE seguir o planejamento e as orientações profissionais visando o bom andamento da atividade e a obtenção dos resultados desejados, bem como a metodologia de ensino, respeitando o programa previamente elaborado.

11.2 Danos de qualquer natureza decorrentes de atividades executadas sem a orientação dos Instrutores do Sesc, serão de total responsabilidade do CONTRATANTE e caracterizados de culpa exclusiva do CONTRATANTE.

11.3 O CONTRATANTE assume plena responsabilidade quanto às declarações prestadas neste contrato, sendo que a constatação de falsa declaração acarretará no automático cancelamento da inscrição e respectiva rescisão contratual, isentando o Sesc de qualquer responsabilidade pelos eventuais danos resultantes;

11.4 A guarda de objetos pessoais ou de valor é de inteira responsabilidade do CONTRATANTE;

11.5 O Sesc, para maior comodidade do CONTRATANTE, pode disponibilizar guarda-volumes ou armários disponíveis somente durante o período de permanência dentro de suas instalações, em atividade(s), dia(s) e horário(s) em que o CONTRATANTE estiver devidamente inscrito;

11.6 Para ter acesso aos armários ou guarda-volumes, o CONTRATANTE deverá utilizar cadeado e chave de sua propriedade ou, em alguns casos, pegar chaves com o responsável e devolvê-la ao fim de sua atividade, ficando o Sesc isento de responsabilidade sobre perda, dano ou extravio de objetos guardados;

11.7 Por disponibilizar guarda-volume ou armário ao CONTRATANTE, o Sesc se reserva o direito de cobrar do CONTRATANTE valores referentes a arrombamentos, perda ou extravio da chave/cadeado dos armários ou guarda-volumes disponibilizados para seu uso.

11.8 O CONTRATANTE responde pessoal e civilmente por qualquer dano ou prejuízo causado contra o patrimônio do Sesc, dolosamente por ele, preposto ou acompanhante, no que diz respeito às suas instalações, mobiliários e equipamentos.

11.9 O CONTRATANTE fica ciente, ainda que, o Sesc não disponibiliza serviço de estacionamento, vigilância ou guarda de veículos, se isentando de eventual responsabilidade decorrente de danos, furtos, roubos, incêndios, atropelamento, colisões etc., que venham a ocorrer nos espaços externos ou circunvizinhos de seus prédios.

11.10 Para acesso à atividade em dia(s) e horários(s) em que o CONTRATANTE esteja regularmente inscrito, é obrigatório portar e apresentar a Credencial Sesc, sob pena de advertência, suspensão ou rescisão contratual, por não cumprir o regimento e disposições disciplinares;

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, 359, - Campina - Belém/PA | CEP: 66010-010 | Tel: 91 4005-9500 | CNPJ: 03.593.364/0001-10

11.11 A Credencial Sesc é intransferível e pessoal, assim não podendo ser repassada a terceiros alheios ao contrato.

11.12 As partes comprometem-se em comunicar, reciprocamente, por escrito, qualquer mudança de endereço, sob pena de se responsabilizarem pelas correspondências enviadas com base no logradouro constantes do presente instrumento.

11.13 O CONTRATANTE compromete-se, em caso de aluno menor incapaz, a comunicar expressa e imediatamente por escrito ao Sesc sobre decisões judiciais que venham alterar o regime de guarda sob o menor, isentando-o de quaisquer fatos que resultem da não-observância dessa obrigação.

11.14 O Sesc não se responsabilizará por perdas e danos de joias e objetos de valor dentro de suas dependências.

11.15 O Sesc se reserva o direito de não prorrogar ou estabelecer nova relação contratual com o CONTRATANTE, caso este não tenha cumprido rigorosamente as cláusulas do presente Contrato, em especial quanto ao descumprimento de contraprestação financeira.

11.16 O CONTRATANTE autoriza o uso de sua imagem, voz e produção intelectual pelo Sesc para fins de utilização em obras audiovisuais e/ou obras impressas e outras, produzidas, editadas e/ou publicadas que se destinarão a toda e qualquer forma de comunicação audiovisual e impressa, independentemente do suporte material ou processo de comunicação que venha a ser utilizado;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) ("LGPD"), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados, que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.

12.1.2 Caso o CONTRATANTE seja **pai/mãe ou responsável legal de menor, autoriza desde já o tratamento de dados pessoais da criança que esteja sob sua responsabilidade**, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 13.709/2018

(LGPD), não podendo ser repassado a terceiros sem o seu consentimento, observadas as demais disposições da LGPD.

12.2 O CONTRATANTE está ciente e de acordo em disponibilizar seus dados pessoais para o Sesc e de que estes serão utilizados com a finalidade exclusiva de atender aos fins necessários à prestação de serviços, objeto deste instrumento.

12.3 O CONTRATANTE autoriza que o Sesc utilize os seus dados pessoais em outros processos internos, necessários ao desenvolvimento regular de suas atividades, como: pesquisas de satisfação, comunicação via redes sociais e e-mails na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD).

12.4 O CONTRATANTE está ciente de que, a qualquer momento, poderá revogar esse consentimento, optar pela anonimização, bloqueio, retificação ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CONCORDÂNCIA

13.1 O CONTRATANTE declara conhecimento ao teor deste contrato, aderindo a ele pelo TERMO DE ADESÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO COMPETENTE

14.1 As partes elegem o foro da cidade e comarca de Belém/PA, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas da interpretação ou execução de presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Belém, 08 de Julho de 2024

5º NOTAS Belém/PA

Sebastião de Oliveira Campos
Presidente Sesc-PA

5º NOTAS Belém/PA

Otávio Leite Pereira
Representante da AN na AR/Sesc-PA

5º NOTAS Belém/PA

Heloiva Amoras da Silveira Távora
Diretora Regional do Sesc-PA

5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM VIDE VERSO

TABELIONATO DE NOTAS
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO
BELÉM-PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO PARÁ

5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM-PA
Larissa Ferreira Rosso Nelson - Tabelia
-----RECONHECIMENTO Nº 332628 -------

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS ----------
Belém/PA, 08 de julho de 2024

LETICIA PANTOJA VAZ - Escrevente
SELO DIGITAL DE RECONHECIMENTO Nº 011735441A
SÉRIE: A - SELADO EM: 08 de julho de 2024. CÓD. DE SEGURANÇA Nº: 14453711000083214163414260. QTD ATOS: 1 - EMOLUMENTOS: R$6,40 - FRJ: R$1,02 - FRC: R$0,17

"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"

Leticia Pantoja Vaz
Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO
BELÉM-PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO PARÁ

5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM-PA
Larissa Ferreira Rosso Nelson - Tabelia
-----RECONHECIMENTO Nº 332628 -------

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (2)OTAVIO LEITE PEREIRA ----------
Belém/PA, 08 de julho de 2024

LETICIA PANTOJA VAZ - Escrevente
SELO DIGITAL DE RECONHECIMENTO Nº 011735442A
SÉRIE: A - SELADO EM: 08 de julho de 2024. CÓD. DE SEGURANÇA Nº: 24453711000004214163414260. QTD ATOS: 1 - EMOLUMENTOS: R$6,40 - FRJ: R$1,02 - FRC: R$0,17

"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"

Leticia Pantoja Vaz
Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO
BELÉM-PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO PARÁ

5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM-PA
Larissa Ferreira Rosso Nelson - Tabelia
-----RECONHECIMENTO Nº 332628 -------

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (3)HELOIVA AMORAS DA SILVEIRA TAVORA ----------
Belém/PA, 08 de julho de 2024

LETICIA PANTOJA VAZ - Escrevente
SELO DIGITAL DE RECONHECIMENTO Nº 011735443A
SÉRIE: A - SELADO EM: 08 de julho de 2024. CÓD. DE SEGURANÇA Nº: 34453711000014214163414260. QTD ATOS: 1 - EMOLUMENTOS: R$6,40 - FRJ: R$1,02 - FRC: R$0,17

"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"

Leticia Pantoja Vaz
Escrevente